

0002027-55.2022.8.26.0625

Classe: Incidente de Falsidade Infância e Juventude

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... de Falsidade Infância e Juventude - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Celso Donizetti de Carvalho

Autor do Fato:

Celso Donizetti de Carvalho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Henrique do Nascimento Oliveira

Vistos.

Cuida-se de pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL formulado por Celso Donizetti de Carvalho, condenado pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté - SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002027-55.2022.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002027-55.2022.8.26.0625

Classe - Assunto

Incidente de Falsidade Infância e Juventude - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Celso Donizetti de Carvalho

Autor do Fato:

Celso Donizetti de Carvalho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Henrique do Nascimento Oliveira

Vistos.

Cuida-se de pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL formulado por Celso Donizetti de Carvalho, condenado pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal de Taubaté/SP, à pena de quatro anos de reclusão em regime fechado, por incurso no artigo 12 da Lei nº 6368/1976.

Em 15 de junho de 2015, foi julgada extinta a punibilidade do réu pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, (conforme fls. 48).

Em 29/08/2016 foram os autos arquivados.

Logo, da data em que se julgou extinta a punibilidade do réu pelo cumprimento da pena até a presente, decorreu lapso de tempo superior a 02 anos (artigo 94, "caput", do Código Penal).

O parecer do Dr. Promotor de Justiça é pelo deferimento (fls. 53).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido deve ser deferido.

O requerente satisfaz os requisitos inscritos no artigo 94 e seus incisos do Código Penal, bem como os do artigo 744 do Código de Processo Penal, e juntou documentos necessários à análise do mesmo, nada havendo que o desabone no período posterior à extinção da pena.

Concorre parecer favorável do Dr. Promotor de Justiça.

Diante do exposto, CONCEDO ao réu Celso Donizetti de Carvalho, portador da cédula de identidade n.º 19321387, filho de Izidro de Carvalho e de Tereza Almeida Pereira de Carvalho, a REABILITAÇÃO CRIMINAL, com fundamento no artigo 94, incisos I, II e III do Código Penal e artigos 743 e seguintes do Código de Processo Penal, assegurando-se-lhe o sigilo sobre o presente, desta 2.<sup>a</sup> Vara Criminal.

Oportunamente, transitada em julgado, expeçam-se as comunicações devidas, observadas as disposições contidas nos artigos 747 e 748 do Código de Processo Penal.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o reexame necessário (artigo 746 do Código de Processo Penal).

P.R.I.C.

Taubaté, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA